

6

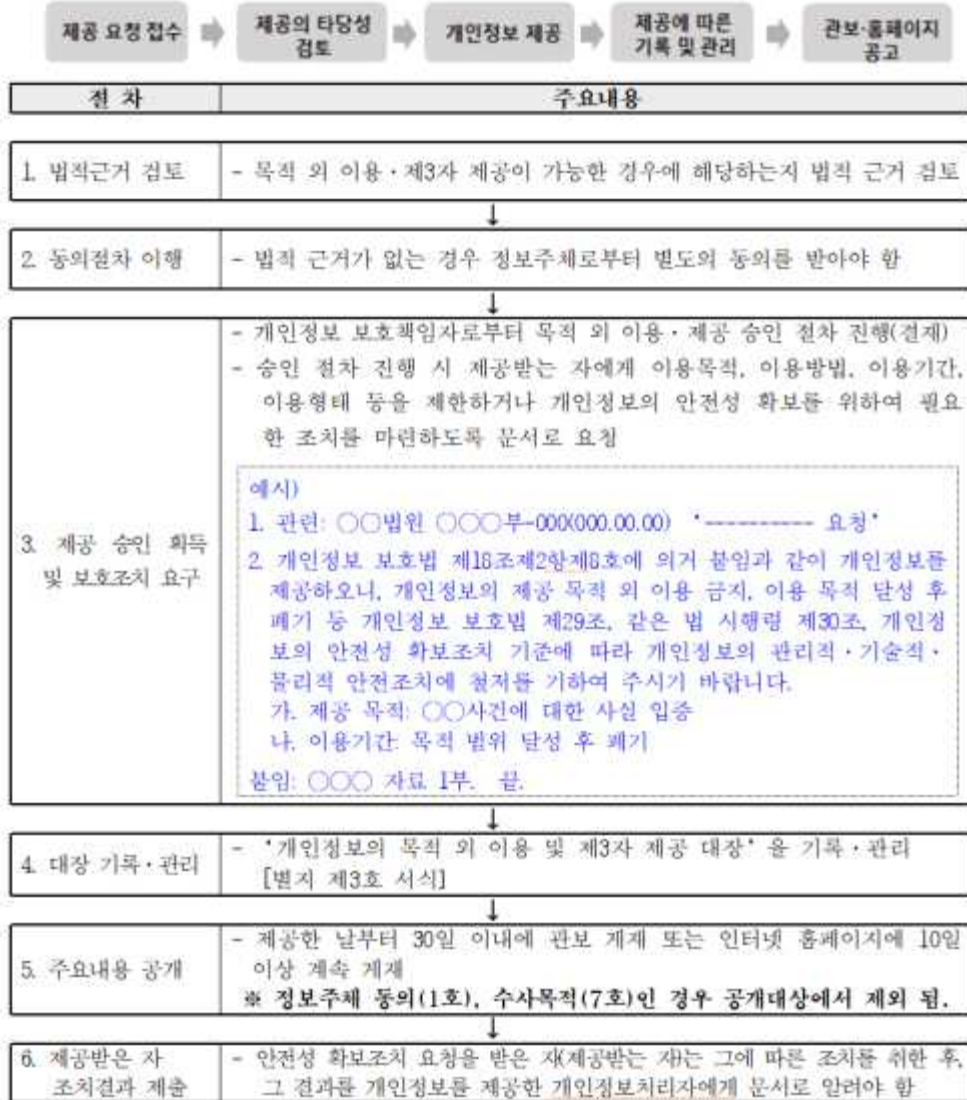
개인정보의 제3자 제공

근거	▶ 개인정보 보호법 제17조(개인정보의 제공) ▶ 개인정보 보호법 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ▶ 개인정보 보호법 시행령 제15조(개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공의 관리) ▶ 표준 개인정보 보호지침 제7조, 제8조
추진시기	▶ 사안 발생 시
세부 추진내용	■ 제3자 제공의 개념 - 개인정보처리자(수탁자 포함) 및 정보주체(대리인 포함) 외의 제3자에게 개인정보의 지배·관리권이 이전되는 것을 말함 ■ 개인정보의 수집 목적 내 제3자 제공 기준(법 제17조제1항) 1. 정보주체의 동의를 받은 경우 2. 법률의 특별한 규정, 법령상 의무 준수를 위해 불가피한 경우 3. 공공기관이 법령 등에서 정한 소관업무를 위해 불가피한 경우 4. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위해 필요한 경우로서 정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우 5. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우 ※ 목적 내 제3자 제공 예시 - 교육활동 홍보를 위하여 언론사, 홍보지, 불특정 홈페이지에 제공 - 외부대회(행사)에 참가하기 위해 제공 - 스쿨뱅킹 등 계좌연동을 위하여 개인정보를 금융기관에 제공하는 경우 - 학교생활기록부, 건강기록부를 제출교 및 상급학교에 제공 - 여행자보험 가입을 위하여 보험사와 직접 계약하여 제공하는 경우 ■ 개인정보의 목적 외 이용 및 목적 외 제3자 제공(법 제18조) - 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공은 원칙적으로 처리 금지 ————— <목적 외 이용 및 제3자 제공 허용기준> ————— 단, 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때는 제외 1. 정보주체의 별도의 동의를 받은 경우 2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 3. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익에 필요한 경우 4. 개인정보를 목적 외로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 않으면 다른 법률에서 정하는 소관 업무 수행 불가한 경우로 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우 5. 조약, 국제협정 이행을 위해 외국정부 등 제공에 필요한 경우 6. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우 7. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우 8. 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우 9. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 필요한 경우 ※ 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우(제2호) 예시 - 병역법 제20조의3에 따른 병무청에 학적 및 학적변경 자료 제공

	- 지방자치법 제41조에 따른 자료 제공 - 국회법 제128조에 따른 국회 요구에 의한 자료 제공 - 감사원법 제27조에 따른 감사원 요구에 따른 자료 제공 - 부패방지권익위법 제29조에 따른 자료 제공 * 시행령, 시행규칙에만 규정이 있는 경우에는 허용되지 않음. 법률에 위임 근거가 있고 이에 따라 시행령, 시행규칙에 규정이 있는 경우 허용 ▣ 정보주체의 동의 획득 시 필수 고지사항(법 제17조제2항/제18조제3항) ① <u>제공받는 자의 성명(단체명) 및 연락처</u> ② <u>제공받는 자의 개인정보 이용 목적</u> ③ 제공하는 개인정보의 항목 ④ <u>제공받는 자의 개인정보 보유·이용 기간</u> ⑤ 동의 거부 권리 및 동의 거부 시 불이익 내용 ※ 법령에서 정한 중요한 내용은 동의서에 명확히 표시하여야 함 ▣ 개인정보 목적 외 제3자 제공절차(준수사항) 1. 목적 외 이용·제3자 제공 가능여부 법적 근거 검토(요청기관의 제공 근거) - 법적 근거가 없는 경우 정보주체로부터 별도의 동의를 받아야 함 2. 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 제공받는 자에게 문서로 보호조치 요청 - 이용 목적, 이용 방법, 이용 기간, 이용 형태 등을 제한하거나, 안전성 확보를 위한 조치를 마련하도록 문서로 요청 3. [개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장]에 그 내용을 기록·관리 4. 제공한 날부터 30일 이내에 홈페이지에 10일 이상 계속 게재하여 공개 - 제공하는 개인정보, 제공받는 기관, 제공 법적 근거, 제공받는 기관의 개인정보 이용 목적, 제공하는 개인정보 항목, 제공날짜(주기 또는 기간) ※ 법 제18조제2항 1호(정보주체 별도 동의), 7호(수사 목적 제공)인 경우 대장에 기록·관리하여야 하나, 홈페이지 공개는 제외함  유의사항 ☞ 개인정보를 제공받는 자에게 안전성 확보에 관한 사항을 문서로 요청하여 책임관계를 명확히 하여야 함
벌칙 과태료	▸ 정보주체의 동의를 받지 아니하고 개인정보를 제3자에게 제공한 자 및 그 사실을 알면서도 개인정보를 제공받은 자(법 제17조제2항 위반): 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금[법 제71조제1항] ▸ 목적 외로 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공한 자 및 그 사실을 알면서도 개인정보를 제공받은 자(법 제18조제1항 및 제2항 위반): 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금[법 제71조제1항]
관련서류	▸ 제공받는 자에게 보호조치 요청 기안문(예시) ▸ 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 ▸ 홈페이지 게재 예시



○ 목적 외 이용 및 제3자 제공 처리절차



○ 목적 외 이용·제3자 제공 시 주요내용 공개

제공하는 개인정보	제공받는 기관	제공 법적 근거	제공받는 자의 이용목적	제공하는 개인정보항목	제공날짜 또는 제공주기(기간)

구분	수집·이용 및 제공 기준 (법 제15조, 제17조)	목적 외 이용·제공 기준 (법 제18조)
공통기준	해당 목적범위 안에서	정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해하지 않는 범위 안에서만 목적 외 이용·제공이 가능함
정보주체 동의	정보주체의 동의를 받은 경우	정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
법률규정	법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우	다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
공공기관의 소관업무 수행	공공기관이 법령 등에서 정한 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우	개인정보를 목적 외로 이용하거나 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의를 거친 경우
계약이행	계약의 이행을 위하여 불가피하게 수반되는 경우 * 제공 불가	
정보주체 또는 제3자의 이익	명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우	명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우
개인정보 처리자의 이익	개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백히 정보주체의 권리보다 우선하는 경우 * 제공 불가	
국제협정 이행		조약 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
범죄수사 등		범죄의 수사와 공소제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
재판		법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
형·감호 집행		형 및 감호의 집행을 위하여 필요한 경우

6.1. 제공 받는 자에게 보호조치 요청 기안문 예시(목적 외 제3자 제공)

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



○○학교



수신자 ○○○○○○

(경유)

제목 ○○○명부 제공

1. 관련: ○○○-000(0000.00.00) '~~~~~요청'

2. 「개인정보 보호법」 제18조제2항제2호 및 ○○○법 제00조 의거 ○○○명부를 제공하오니, 개인정보의 제공 목적 외 이용 금지, 이용 목적 달성 후 폐기 등 「개인정보 보호법」 제29조, 같은 법 시행령 제30조에 따라 개인정보의 관리적 · 기술적 · 물리적 안전조치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 제공 목적: ○○○○

나. 이용기간: 이용 목적 달성 후 폐기

붙임 ○○○○○○ 1부. 끝.

★

교장

협조자

시행 ○○학교-0000 (0000. 00. 00.) 접수 ()

우 00000 경상남도 ○○○ / http://www.

전화 000-0000 /전송 055-000-0000 / ○○○@○○○ / 비공개(6)

6.2. 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

(교육부 개인정보 보호지침 별지 제8호 서식)

개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

개인정보 또는 개인정보파일 명칭	작성 예시) 학생 생활기록부 정보(1명)		
이용 또는 제공 구분	[] 목적 외 이용 [☒] 목적 외 제3자 제공		
목적 외 이용기관의 명칭 (목적 외 이용의 경우)		담당자	소 속 성 명 전화번호
제공받는 기관의 명칭 (제3자 제공의 경우)	○○법원 ○○○부서	담당자	성 명 ○○○ 소 속 ○○○부서 전화번호 055-○○○-○○○○
이용하거나 제공한 날짜, 주기 또는 기간	20○년 ○월 ○일		
이용하거나 제공한 형태	전자문서 제공(또는 사본 우편 제출 등 실제 제공방법으로 기재)		
이용 또는 제공의 법적 근거	개인정보 보호법 제18조제2항제8호 (요청 근거 법률 입력: 예, 병역법 제20조의3)		
이용 목적 또는 제공받는 목적	○○ 사건 사실 입증		
이용하거나 제공한 개인정보의 항목	성명, 주소, 생년월일, 연락처		
「개인정보 보호법」 제18조제5항에 따라 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용	개인정보 보호법 제29조, 같은법 시행령 제30조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 따라 개인정보의 관리적·기술적·물리적 안전조치 요청		

6.3. 개인정보의 목적 외 제3자 제공 홈페이지 게재 예시

예시1)

개인정보의 목적 외 제3자 제공 현황 알림					
제공하는 개인정보	제공받는 기관	제공 법적 근거	제공받는 자의 이용 목적	제공하는 개인정보항목	제공날짜 또는 제공주기(기간)
학생생활 기록부 정보 (1명)	○○법원 ○○부서	개인정보 보호법 제18조제2항 제8호	○○사건 사실 입증	성명, 주소, 생년월일, 연락처	0000.00.00.

예시2)

공공기관 청렴도 측정 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림

☐ ○○○학교는 다음과 같이 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.

- 제공일자: 0000. 00. 00.
- 제공받는 기관: 국민권익위원회
- 제공의 법적 근거: 「개인정보 보호법」 제18조제2항제2호, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제12조제6호, 제27조의2
- 제공받는 기관의 개인정보 이용 목적: 공공기관의 청렴도 측정을 위한 민원인, 직원, 정책고객에 대한 설문조사 실시
- 제공하는 개인정보 항목: 공사계약 상대방, 물품계약 상대방, 학교급식 납품 업체, 방과후 강사, 현장학습·수학여행·수련회 관련 계약업체, 운동부 학생 선수의 학부모 등의 외부고객 및 민원인, 소속 직원, 출입기자.학계.국회 관계자.업무관계단체 등 정책고객의 성명, 전화번호, 이메일